



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/447/2024
מס' בקשה: 6/589/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

ורדין שמואל נח

התובע
(המשיב)

נגד

גוטליב משה
באמצעות ב"כ: עו"ד גוילי לימור

הנתבע
(המבקש)

פסק דין

לפניי בקשת הנתבע לסילוק התביעה על הסף בשל היעדר יריבות או היעדר עילה.

הרקע הדרוש לבקשה וטענות הצדדים בקצרה

1. ענייננו בבית משותף ברחוב לוחמי הגטו 30,32,34,36 בפתח-תקווה, הידוע כגוש 6712 חלקה 332 (להלן: "**הבית המשותף**"). כעולה מצו רישום הבית המשותף הבית המשותף מורכב ממבנה אחד ובו ארבע כניסות, חמש קומות והוא מונה 92 יחידות (חנויות ודירות). לבית המשותף נרשם בתאריך 22.11.1990, תקנון מוסכם (להלן: "**התקנון המוסכם**").

2. בסעיף 3 ז' לתקנון המוסכם, נכתב כך:
"**בעלי הדירות שבכל כניסה ימנו נציגות שתטפל בכל הנוגע לרכוש המשותף שבתחום אותה כניסה בלבד (למעט הקרקע), חבר אחד מכל נציגות כאמור ישמש כ - "נציגות על" של הבית המשותף אשר תפקידה יהא לטפל ברכוש המשותף הכללי והמשרת את כל הכניסות כאחד, החלטות נציגות הנ"ל יתקבלו ברוב קולות.**"

3. התובע, מר ורדין שמואל נח (להלן: "**התובע**") הוא חבר בוועד הבית המשותף של לוחמי הגטו 34, ואילו הנתבע, מר גוטליב משה (להלן: "**הנתבע**"), הוא בעל דירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/447/2024
מס' בקשה: 6/589/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הידועה כתת חלקה 88 בבית המשותף, וחבר חבר בוועד הבית המשותף של לוחמי הגטו 36 ובוועד המרכזי של הבית המשותף (נציגות העל כהגדרתה בתקנון המוסכם).

4. בכתב התביעה, דרש התובע מהנתבע, את הסעדים הבאים (סעיפים 6-14 לכתב התביעה):

1. לפרסם לאלתר דו"ח כספי מפורט המכסה את התקופה מינואר 2024.
2. לדווח לוועד על כל הסכם שכרת עם ספקים/קבלנים, לרבות הסכמים לביצוע תיקונים בגג החניון. וכן דוח הכנסות והוצאות מפורט לפרויקט התיקונים.
3. להעביר לאלתר סך 4500 ש"ח לחשבון הוועד המרכזי, בגין כריתת שני עצים שביצע ללא אישור.
4. לחייב את ועד החנויות להשתתף בהוצאות הרכוש המשותף הכללי בסך 500 ש"ח לחודש, החל מחודש אפריל 2017.
5. לאפשר לחברי הוועד צפייה בחשבון הוועד המרכזי בכל עת, בהתאם לבקשתם.
6. לחייב את הנתבע בהחזר אגרה והוצאות הכנת תביעה נוכחית בסך 1000 ₪.
7. קבלת צו ביניים מהמפקח להורות לבנק מזרחי טפחות למנוע מהנתבע ביצוע העברות חד צדדיות בחשבון הבנק.
8. קבלת צו קבוע מהמפקח להורות לבנק לצרף את נציגי הוועדים לחשבון הבנק עם אפשרות צפייה בניהול החשבון.

5. לאחר שהנתבע הגיש את הבקשה שבכותרת, הגיש התובע את תגובתו לה. אביא להלן את תמצית את טענות הצדדים, בבקשה ובתגובה לה.

תמצית טענות הנתבע (המבקש)

6. לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם שבו נקבע כי לכל מבנה (כניסה) תמונה נציגות לניהול הרכוש המשותף שבתחומי אותו מבנה. כמו כן, תוקם 'נציגות על' שתורכב מנציג אחד מכל נציגות (להלן - "הוועד המרכזי").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/447/2024
מס' בקשה: 6/589/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. התובע הוא חבר ועד הבית של כניסה מספר 34 ונציג בוועד המרכזי מזה כשנה. הנתבע הוא נציג של כניסה מספר 36 בוועד המרכזי מזה כשמונה שנים, בהתנדבות. מורשי החתימה בחשבון הם הנתבע וגב' יפעת ברדה, נציגת כניסה מספר 30 ושניהם אמונים על ניהול הכספים של הוועד המרכזי.

8. כל הסעדים המבוקשים בכתב התביעה, מופנים לנתבע מכוח תפקידו בוועד המרכזי. סעדים אלו צריכים להיות מופנים לוועד המרכזי ולא לנתבע באופן אישי, שהרי אם הנתבע פועל בניגוד להחלטות הוועד או על דעת עצמו, היה מצופה שייתר חברי הוועד המרכזי יהיו שותפים לטענות התובע, והתביעה הייתה מוגשת על ידי הוועד המרכזי ולא על ידי התובע לבדו.

9. לנציגות הבית המשותף אישיות משפטית נפרדת. גזבר הנציגות, לא מוגדר בתקנון, המוסכם והרשום, ולכן הוא אינו בעל אישיות משפטית ואינו כשר לתבוע ולהיתבע. אין לתובע אפשרות לקבל את הסעדים המבוקשים שכן בעל הדין הנכון הוא הוועד המרכזי. לפיכך אין כל יריבות בין התובע ונתבע, ויש להורות על סילוק התביעה, תוך חיוב התובע בהוצאות.

תמצית טענות התובע (המשיב)

10. יש לדחות את הבקשה, וזאת מכמה טעמים. ראשית, הנתבע כנציג ועד הבית, אינו כול יכול. הנתבע ביצע פעולות אישיות שלא במסגרת סמכותו בוועד הבית אשר גרמו לדיירים נזק אישי. נציג דיירים יהיה אשר יהיה, מחויב לפעול בהתאם לתקנון הבית ולדין. אלא שהנתבע ביצע פעולות על פי גחמות אישיות כגון, כריתת עצים ללא קבלת רשות, מניעת דיווחים כספיים בשקיפות וגילוי נאות, קבלת החלטות בניגוד למופיע בתקנון, אי-גביית תשלום מכל הנכסים ועוד. ומשכך הוא לא יכול לחסות באצטלה של ועד הבית ולטעון לפעולות במסגרת תפקידו או סמכותו כנציג הדיירים ולהיות מוגן מפני תביעות הנוגעות להתנהלותו.

11. שנית, הנתבע מתפקד בוועד הבית המרכזי ללא תוקף. כעולה מהתקנון המוסכם, על בעלי הדירות למנות חבר אחד מכל נציגות על. דהיינו, מספר החברים בוועד המרכזי צריך להיות חמישה. ארבעה נציגים של דיירי הבניינים 30,32,34,36 וכן נציגות בעלי החנויות. בבניין 36 נערכו בחירות לפני כשנה. בבחירות אלו נבחרו שני נציגים חדשים: מר ברוך שטסמן וכן הגב' יפה ברדה. דהיינו, בפועל, מאז הבחירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/447/2024
מס' בקשה: 6/589/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סיים הנתבע את תפקידו בוועד הבית של בניין 36 ובהתאם לתקנון הבית לפיו רק חבר אחד מכל בניין יכול להיות בנציגות העל, הוא מנוע מלשמש כנציג נוסף של בית 36 בנציגות העל.

12. שלישית, הנתבע גורם לנזקים נמשכים מחוסר מעש. לפני כשנתיים הושקעו מאות אלפי שקלים בתיקון גג החניון. למרות זאת נזילות מים מגג החניון עדיין נמשכות. נזילות שגורמות להתפוררות הטיח בתקרה, לקורוזיה בברזל ולנפילה של חלקי בטון מתקרת החניון דבר שגורם סיכון לדיירים ולכלי הרכב בחניון ולהחלשת הבניין מבחינה קונסטרוקטיבית ולהכרזה על המבנה כמבנה מסוכן. אף על פי שהצורך בביצוע תיקונים הוא חיוני ודחוף, מזה כשנה לא נעשה דבר על ידי הנתבע אשר אף מונע כינוס אסיפות דיירים לעניין הנושא ולא אפשר דיון בשכירת שירותי מהנדס לביצוע בדיקות הצפה לאיתור מוקד הנזילה. נציגות הבניינים עוסקת בקידום תמ"א 38 ולא בטיפול ברכוש המשותף.

13. יש לדחות את טענת הנתבע בקשר למונח "גזבר" שעה שהנתבע הוא זה שמשתמש בהגדרה זו וחותר על פרוטוקולים כגזבר. כך גם בקשר לכך שיש שני מורשי חתימה. העובדה שיש שני מורשי חתימה בחשבון ועד הבית המרכזי אינה מאפשרת להם לעשות ככל העולה על רוחם, ולפעול שלא בקנה אחד עם התקנון, הקובע שהחלטות הנציגות יתקבלו ברוב קולות. לפיכך יש לדחות את הבקשה שהגיש הנתבע, תוך חיובו בהוצאותיה.

דיון והכרעה

14. אקדים אחרית לראשית, לאחר שחזרתי ועיינתי בבקשה ובתשובה, וכן בכתב התביעה באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל. להלן נימוקיי:

15. כפי שכתבתי בעבר [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 168/23 בכר אלון חי נ' מורדוכייב יפית (נבו 04.06.2023)], מושכלות יסוד הן כי בית המשפט ישתמש בסמכותו להורות על סילוק על הסף של תובענה, בזהירות רבה ובמקרים קיצוניים ויוצאי דופן, בהם ברור כי גם אם יוכחו מלוא הטענות בכתב התביעה, אין אפשרות של ממש כי התובע יוכל לקבל את הסעד המבוקש [רע"א 5464/22 דרור לדרמן נ' עיריית קרית-גת, בפסקה 13 (נבו 19.10.2022)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/447/2024
מס' בקשה: 6/589/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. עיקרון יסוד נוסף הוא כי "לצורך בירור טענות של סילוק תביעה על הסף, יש

להניח כי העובדות הנטענות בתביעה הן עובדות מוכחות, ואינן נתונות כשלעצמן במחלוקת. שלב ההכרעה בטענת הסף הדיונית אינו מאפשר ואינו מצריך הכרעה במחלוקות עובדתיות שעניינן אמור להתברר במשפט גופו" [ע"א 9413/03 אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, פ"ד סב(4) 525, 549-548 (2008)]. כך על פי הוראות תקנות 41-42 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") שעניינה מחיקה על הסף, או על פי הוראת תקנה 43 לתקנות שעניינה דחיית תביעה על הסף. משכך, בקשות לסילוק על הסף, כדי שתתקבלנה - מחייבות הצגת מצב דברים עובדתי ברור ובלתי שנוי במחלוקת, או לכל הפחות כזה המצריך בירור עובדתי מצומצם ביותר ואשר המסקנה המשפטית האמורה להתקבל על בסיס אותו מסד עובדתי - היא ברורה וחד משמעית ומחייבת את סילוק התביעה על הסף, על מלוא רכיביה [רע"א 6552/20 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' א.לוי השקעות ובניין בע"מ, (נבו 2.12.2020)].

17. כידוע, המבחן הרלבנטי לבחינת הסמכות העניינית לדון בהליך, הוא מבחן הסעד ולא עילת התביעה (ראו והשוו רע"א 2299/23 אליעזר זילברברג נ' ליאורה פרו, בפסקה 26 (נבו 15.08.2023); רע"א 3723/24 יאיר יעקב נ' אהרון וכטר, בפסקה 10 (נבו 20.06.2024)).

18. כפי שכבר כתבתי בעבר [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 785/23 שרית כרמלי נ' ירון בלובשטיין (נבו 14.2.2024)] ככלל, סמכות המפקח להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן-"חוק המקרקעין"), תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות". סעיף 72 לחוק המקרקעין, קובע מה הם שני התנאים המצטברים, אשר מקנים למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בהליך שלפניו.

19. **התנאי הראשון – תנאי מהות הסכסוך** במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת ההליך מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. **התנאי השני – תנאי זהות הצדדים.** במסגרתו נבחן האם הצדדים להליך הם אלה שהמפקח מוסמך להכריע בעניינם [ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, בפסקה 20 (נבו 17.3.2016)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/447/2024
מס' בקשה: 6/589/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. בהתייחס לתנאי **מהות הסכסוך**, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של **בעלי דירות** בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. כמו כן, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

21. אשר לתנאי **זהות הצדדים**, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין **בעלי דירות** בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין).

22. בתי המשפט נתנו פירוש מצמצם לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירושו [ד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי ואח'**, פד"י כ"ח (1) 730 בעמ' 733]. לכך יש להוסיף כי ככלל, למפקח אין סמכות עניינית לדון בסעדים נזיקיים.

23. על-פי חוק המקרקעין כשרותה של הנציגות היא לשמש מורשה של בעלי הדירות בענייני ניהול הבית המשותף [סעיפים 65 ו- 69 לחוק המקרקעין; ע"א 98/80 **נציגות הבית המשותף נ' קדמת לוד בע"מ** לו(2) 021 (1981)].

24. לכן וכפי שנפסק לא פעם, מכיוון שלנציגות אישיות משפטית נפרדת, ככלל אין להגיש תביעה אישית נגד חברי הנציגות [ע"א (מחוזי חיפה) 293/75 **נציגות הבית המשותף ברחוב אחד העם 5, אשדוד נ' ארוין איינהורן**, תשל"ז (2) 369 (1977); רע"א 1642/24 **נציגות הבית המשותף ברחוב אח"י אילת 5 חיפה נ' אבי חזן**, בפסקה 12 (נבו 23.8.2024)].

25. עם זאת במקרים חריגים, כדוגמת מקרים שבהם מעל חבר הנציגות בכספי הנציגות, ניתן יהיה להגיש תביעה אישית נגד חבר הנציגות, כדי שזה ישיב את כספי מעילתו [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 218/20 **אנקר דורון נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אחוזה 88 רעננה**, בפסקה 291 (נבו 13.11.2023) (להלן-"עניין אנקר")].

ובמיושם לענייננו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/447/2024
מס' בקשה: 6/589/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הסעדים המופנים נגד הנתבע, עניינם בסעדים הנובעים מתפקידו בוועד המרכזי, ולא משום סיבה אחרת, ומשכך אין לתבוע את הנתבע באופן אישי

26. כפי שכתבתי בפסק הדין בעניין **אנקר** לעיל, הפסיקה אומנם לא הקלה ראש באחריות הרובצת לפתחו של מי שנטל על עצמו תפקיד ציבורי של כהונה בנציגות הבית המשותף, עם זאת נפסק שככלל מכיוון שלנציגות אישיות משפטית נפרדת, אין להגיש תביעה אישית נגד חברי הנציגות [(המפקח על המקרקעין נתניה) 143/16 גילה גואטה נ' גרבלי אהרון (נבו) 30.05.2019]].

27. בפסק הדין בעניין ת.א 59913/04 ו-42069/04 (ת"א) **ייני נ' אנשל** (נבו 21.09.2008), הייטיב כב' השופט שלמה פרידלנדר, לבטא את החובה המושגית הרובצת על מי שקיבל על עצמו את תפקיד הנציגות: **"ניהולם של כספי ציבור הינו שליחות חשובה ורגישה. האינטרס הציבורי הוא שהדבר ייעשה במיומנות ובזהירות... מי שאינו מוכן ליטול על עצמו משימה זו מתוך אחריות – עדיף כי לא ייטול אותה על עצמו... לפיכך, גם רגישות למעמדם העדין של הנציגים המתנדבים, המשקיעים מזמנם וממרחם, בנדיבות ובתום-לב, בענייני הבית המשותף – אינה מצדיקה, בעיניי, שלא להטיל עליהם חובת זהירות מושגית לנהל את כספי הדיירים במיומנות ובזהירות"**. עם זאת, הוסיף וציין כי עולה חשש כי החמרה בחובת הזהירות של נציגי הדיירים, עשויה להרתיע דיירים מליטול על עצמם תפקיד, שעלול להפוך לכפוי טובה: **"קיים אינטרס ציבורי בהמשכו של הנוהג הקהילתי הטוב, שלפיו דיירים ממלאים בהתנדבות את התפקיד החשוב של דאגה לאיכות החיים בבתי המשותפים שישראל כה משופעת בהם. קיים חשש כי החמרה בחובת הזהירות של נציגי הדיירים תרתיע דיירים מליטול על עצמם תפקיד זה, שעלול להפוך לכפוי-טובה בנסיבות של הסתבכות כבענייננו"**.

28. כאשר בכתב התביעה לא מתבקש סעד אישי נגד חבר הנציגות במנותק מתפקידו בנציגות, ולא נטענת טענה בדבר הצורך להרים את מסך הנציגות כדי לחייבו באופן אישי ומנותק מתפקידו כחבר נציגות, אין מקום לצרף את חבר הנציגות כצד להליך, לא כתובע ולא כנתבע. צירוף שכזה, ללא עילה מבוססת וברורה, עלול להרתיע בעלי דירות מלשמש בתפקידים בנציגות הבית המשותף – תפקיד שכבר כעת אינו זוכה לביקוש רב. יש להיזהר שלא להעמיד בפני מתנדבי הנציגות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/447/2024
מס' בקשה: 6/589/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סיכונים מיותרים העלולים לצנן את נכונותם לשרת את כלל בעלי הדירות.

29. עברתי בעיון על הסעדים שתבע התובע (ראו סעיף 4 לעיל סעיפים 6-14 לכתב התביעה, אך לא מצאתי בהם כל סעד המופנה לנתבע באופן אישי, ומנותק מהיותו חבר הנציגות. אף בתשובה לבקשה, לא שכנע התובע, מדוע הגיש את התביעה באופן אישי כלפי הנתבע. הסבריו של התובע, לא שכנעו אותי, אלא להיפך. כך למשל, בתשובה לבקשה, טען התובע כי הנתבע משמש בוועד הבית המרכזי, ללא תוקף. אם נכונה עובדה זו, תמוה מאוד, מדוע הוגשה התביעה נגד הנתבע שעה שרוב רובם של הסעדים, מופנים לוועד המרכזי, לרבות בכל הנוגע לפרסום דוחות, דיווח על הסכמים והתקשרויות, חיוב ועד חנויות להשתתף בהוצאות, מתן אפשרות צפייה בחשבון הבנק בהתאם לבקשתם וכו'. כל אלו, סעדים שנתבעו על ידי התובע בכתב התביעה, אך הם מופנים לנציגות הוועד המרכזי, שהיא לא צד להליך, ומשכך אי אפשר יהיה לתת לתובע את הסעדים המבוקשים. יצוין כי בכתב התשובה לבקשה, ביקש התובע סעד שכלל לא הוזכר בכתב התביעה שעניינו לחייב את הנתבע לסור אל סניף הבנק ולהסיר את חתימתו. כידוע, מושכלות יסוד הן שבית המשפט מוגבל לסעד שנתבע בכתב התביעה ופסיקת סעד אחר שלא נתבע הוא חריגה מסמכות [רע"א 7309/22 בר נ' ישר, פסקה 10 (נבו) 02.03.2023].

30. כך גם שאר טעמיו של התובע לא שכנעוני. גם אם אקבל את טענות התובע ולפיהן הנתבע "עשה פעולות אישיות שלא במסגרת סמכותו בוועד הבית אשר גרמה לדיירים נזק אישי". כפי שהוסבר לעיל, למפקח אין סמכות לדון בעילות נזיקיות, לרבות בקשר להשבת כספים בגין כריתת עצים. כך גם הטענה לפיה הנתבע "גורם לנזקים נמשכים מחוסר מעש", אינה טענה שיש בה כדי להרים את מסך הנציגות מעל לנתבע. ככל שבעל דירה סבור שנציגות הבית המשותף אינה מתכנסת בהתאם לדין, בידיו האפשרות לגרום לכך שהיא תתכנס (ראו למשל סעיפים 5-6 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין). כך שמקום שבו הנציגות לא פועלת בהתאם לדין, רשאי בעל דירה, לפנות בהליך משפטי מתאים נגד הנציגות. אולם אין בכך כדי לאפשר לו, להגיש תביעה אישית נגד מי מחברי הנציגות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/447/2024
מס' בקשה: 6/589/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. כפי שכבר כתבתי בעבר [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 658/20 נציגות הבית המשותף - רח' בן גוריון 59, כפר סבא נ' אלמוז ליבנת (נבו 05.08.2021)], יש לזכור כי תפקיד חבר הנציגות הבית המשותף, לא אחת, הוא בבחינת תפקיד כפוי טובה. אין מדובר במשימה שמושכת אליה מתנדבים רבים, שכן התפקיד דורש הרבה יותר ממה שנראה לעין. זהו תפקיד שאינו פשוט כלל ועיקר – הוא מחייב זמינות מתמדת, הן כלפי בעלי הדירות והן כלפי בעלי מקצוע. הוא כרוך בטיפול בסוגיות כספיות, בניהול תיקונים קטנים דוגמת החלפת מנורות, ובהתמודדות עם מגוון רחב של נושאים אחרים, שלעיתים גולשים אל תוך זמנו הפרטי של חבר הנציגות. כל זאת, למען רווחת כלל בעלי הדירות, שרבים מהם – כך נדמה – אינם נותנים דעתם או מעריכים במידה מספקת את ההשקעה הרבה הכרוכה בכך.

32. תפקיד חבר הנציגות – כמוהו כשליח ציבור, והוא בגדר שליחות ציבורית ממדרגה ראשונה, המשרתת את טובת הכלל בכל הקשור להחזקת הרכוש המשותף. לא לשם כבוד או עיטור הוא ניתן, אלא לשם נשיאה באחריות כבדה ובשיקול דעת אחראי, כך שיש לבצעו במקצועיות ובאחריות, ולא להקל ראש באופיו המורכב. מי שאינו מוכן להיכנס בעובי הקורה ולקבל על עצמו משימה זו מתוך הבנה של כובד האחריות – מוטב שיוותר עליה, ויניח את התפקיד לאחרים. אך, אל לנו לשכוח, כי הנטל להרים את המסך מעל מסך הנציגות ולכוון את החץ המשפטי אל חברי הנציגות, כך שתיוחס להם אחריות אישית – נטל כבד ורב הוא. פתיחת שערי בית-המשפט בקלות יתר בתביעות נגד חברי הנציגות באופן אישי, עלולה לצנן את נכונותם של אחרים לשאת בעול התפקיד ולסכן את תשתית קיומה של הנציגות. על כן, יישקל הדבר בכובד ראש ובזהירות רבה, ורק כאשר ניצבות ראיות מוצקות ורבות משקל תינתן האפשרות להרים את מסך הנציגות מעל חבריה.

33. לכן, בשעה שבתביעה שלפניי אין כל סעד המופנה לנתבע באופן אישי, ובאופן מנותק מהיותו חבר הנציגות, אני סבור שהתובע לא עמד בנטל הכבד המוטל עליו להרים את מסך הנציגות, ולכן אין לאפשר לו להגיש תביעה אישית, נגד הנתבע, חבר הנציגות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/447/2024
מס' בקשה: 6/589/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובע אינו רשום כבעל דירה בבית המשותף, ומשכך לא יכול לתבוע בהליך

34. מבחינת למעלה מהצורך אציין כי עברתי בעיון על נסח הרישום של הבית המשותף, ולא מצאתי את שמו של התובע כמי שרשום בתור "בעל דירה" בבית המשותף. בכתבי הטענות של התובע - הן בכתב התביעה, והן בתשובה שהגיש לבקשה - לא נכתב שהוא בעלים של דירה בבית המשותף, ולא בכדי. אכן, גם מי שאינו בעל דירה יכול לשמש נציג בוועד הבית, אך ככזה, הוא לא יכול להגיש תביעה באופן אישי, כפי שעשה התובע כאן, ועליו להגיש את התביעה בשם הנציגות. לפיכך, בשעה שאין התובע "בעל דירה", לא מתקיים תנאי "זהות הצדדים", גם מטעם זה, יש להורות על סילוק התביעה.

סוף דבר

35. הבקשה מתקבלת, במובן זה שאני מורה על מחיקת התביעה. הדיון הקבוע לתאריך 26.3.2025 - מבוטל. אין במחיקת התביעה, כדי לחסום הגשת תביעה מתאימה, שהצדדים לה יהיו בעלי דין רלבנטיים, וזאת בלי שיהיה בכך כדי להביע עמדה בקשר לסיכוייה.

36. אשר להוצאות הבקשה - בהתאם לתקנה 53 לתקנות, ומשהבקשה התקבלה, אני מורה על חיוב התובע בהוצאות הנתבע, בסך כולל של 2,500 ₪, אשר ישולמו על ידי התובע לנתבע בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום פסק הדין ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, כ"ז טבת תשפ"ה, 27 ינואר 2025, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין